



PUTUSAN

Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SILPISTER DONATUS alias ATUS anak dari (almarhum) BERNADUS JENTU;**

Tempat Lahir : Penemur;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/10 Februari 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Penemur 2, RT 004/RW 002, Kelurahan Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;

Agama : Katolik;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Putussibau karena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kapuas Hulu tanggal 21 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILPISTER DONATUS alias ATUS anak dari (almarhum) BERNADUS JENTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pertambangan mineral dan batubara", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SILPISTER DONATUS alias ATUS anak dari (almarhum) BERNADUS JENTU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) set mesin jek emas merek Mitsubishi Fuso;
 2. 1 (satu) set mesin Kopol/Katrol merek Tianli;
 3. 1 (satu) lembar kain Korea;
 4. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru;
 5. 1 (satu) unit lanting jek;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Florensius Alfin alias Campui anak dari Thomas Bangur, Okarius Amban alias Yogi anak dari Marselinus Sabuh, Sapriadi alias Sap anak dari Simon Petrus dan Thomas Elfran alias Thomas anak dari Yanus, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah



memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

1. 1 (satu) set mesin jek emas merek Mitsubishi Fuso;
2. 1 (satu) set mesin Kopol/katrol merek Tianli;
3. 1 (satu) lembar kain Korea;
4. 1 (satu) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah;
5. 1 (satu) buah dulang;
6. 1 (satu) unit lanting jek;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dalam berkas perkara Andrianus Jian alias Jian anak dari Andreas Serang, Julius Tanggang alias Tagang anak dari Alexius Limpau, Vibrianto alias Manto anak dari Aliong, Yopinus Ande Bastian alias Ande anak dari Andreas Serang, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILPISTER DONATUS alias ATUS anak dari (almarhum) BERNADUS JENTU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set mesin jek emas merek Mitsubishi Fuso;
 - 2 (dua) set mesin kopol/katrol merek Tianli;
 - 2 (dua) lembar kain Korea;
 - 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah;
 - 1 (satu) buah dulang; dan
 - 2 (dua) unit lantai jek;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 702/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pts, tanggal 3 November 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2025/PN Pts *juncto* Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pts *juncto* Nomor 702/PID.SUS/2025/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Putussibau yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 18 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu pada tanggal 9 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 18 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;
- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026



tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Putussibau telah keliru dan tidak proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana yang terlalu ringan terhadap Terdakwa yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Penuntut Umum mohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Putussibau telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa Saksi Adrianus Jian alias Jian dan Saksi Sapriadi alias SAP yang diamankan oleh pihak kepolisian merupakan pekerja Terdakwa yang melakukan penambangan emas pada pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 sekira pukul 15.00 WIB di Dusun Penemur 1, Desa Teluk Geruguk, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu;
 - Bahwa peralatan yang dipergunakan oleh para pekerja merupakan milik Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) set mesin jek emas merek Mitsubishi Fuso, 2 (dua) set mesin kopol/katrol merek Tianli, 2 (dua) lembar kain Korea, 2 (dua) buah drum plastik berwarna biru yang telah dibelah, 1 (satu) buah dulang dan 2 (dua) unit lanting jek;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026



- Bahwa adapun cara melakukan kegiatan tambang emas tanpa izin tersebut adalah pertama-tama mesin Fuso dihidupkan untuk menyedot air. Setelah mesin Fuso dalam keadaan hidup, kemudian stik kayu yang gunanya untuk mengarahkan selang spiral, diarahkan ke pasir dan batu yang diduga mengandung emas. Setelah itu stik kayu tersebut dinaik turunkan dengan menggunakan kopol. Kegiatan tersebut berlangsung hingga durasi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, hingga pasir dan batu yang bercampur emas tersebut dirasa sudah cukup mengalir ke penyaring pasir dan batu yang memiliki kandungan emas berupa kain korea. Setelah 30 (tiga puluh) menit berlalu, mesin Fuso yang digunakan untuk menyedot air dan pasir serta batu yang diduga memiliki kandungan emas dimatikan. Setelah beristirahat, kegiatan menyedot pasir dan batu yang mengandung emas pun dimulai kembali hingga malam hari;
- Bahwa kegiatan tersebut berlangsung secara berulang selama 1 (satu) minggu. Setelah 1 (satu) minggu berlalu, kemudian kain korea yang digunakan untuk menyaring emas pasir dan batu yang memiliki kandungan emas, dicuci pada drum plastik berwarna biru yang telah dibelah. Setelah kain korea tersebut dicuci bersih pada drum plastik berwarna biru yang telah dibelah, kemudian pasir dan batu yang bercampur air hasil cucian kain korea tersebut didulang dengan alat pendulang yang dipinjam dari penambang emas yang lain. Setelah pasiran emas terpisah dari pasir biasa dan batu, kemudian pasiran emas tersebut dimasukan di dalam plastik kecil;
- Bahwa pasir emas yang diperoleh dari kegiatan pertambangan tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa. Setelah diserahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa jual kepada orang yang biasanya membeli pasir emas tersebut. Setelah mendapatkan uang hasil penjualan pasir emas, kemudian dilakukan perhitungan jumlah uang yang akan dibagikan untuk pekerja tersebut;
- Bahwa pasiran emas tersebut dijual dan keuntungan dibagi 50:50 setelah dipotong hutang logistik dihitung dengan satuan Riyal, dimana 1



(satu) ryalnya memiliki berat sama dengan 3 gr (tiga gram). Harga per ryalnya dinilai dengan harga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan jumlah berat dan nominal uangnya, maka nantinya uang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada para pekerja, setelah dipotong hutang logistik kepada Terdakwa dan bagi hasil pemilik mesin untuk melakukan aktivitas pertambangan emas serta pemilik tanah;

- Bahwa yang menyediakan logistik untuk pekerja dalam melakukan aktivitas penambangan adalah Terdakwa. Logistik tersebut berupa sembako dan bahan bakar tersebut menjadi hutang bagi para pekerja kepada Terdakwa dan akan dibayar dengan mekanisme pemotongan hasil dari penambangan emas;
- Bahwa Terdakwa dan para pekerja dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dan/atau sudah tidak berlaku dari pihak yang berwenang baik itu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Bahwa izin WPR sudah ada kemudian diajukan kembali untuk izin Pertambangan Wilayah Rakyat pada Tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan aktifitas pertambangan sebelumnya telah pernah terbit izin atas usaha tersebut dan Terdakwa telah berusaha untuk memperpanjang masa berlaku surat izin tersebut, namun hingga saat ini tidak ada memperoleh jawaban yang pasti, sedangkan di sisi lain tidak ada usaha lainnya yang dapat Terdakwa lakukan, sementara kehidupan masyarakat sekitar bergantung kepada kegiatan pertambangan rakyat dimana Terdakwalah sebagai ketua kelompoknya;
- Bahwa Ijin Usaha Penambangan Emas (IUPE) Nomor Seri: 540/259 atas nama S. Donatus, yang menerangkan Memberikan Ijin Usaha Pertambangan Emas untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun, dikeluarkan di Putussibau pada tanggal 2 Juni 2011, oleh atas nama Bupati Kapuas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas Hulu
Drs. H. Mukhlis, M.Si.;

- Bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120217290947, atas nama IPR Teluk Geruguk S. Donatus, Kode KBLI: 0731n Nama KBLI: Pertambangan Emas Dan Perak, yang diterbitkan tanggal 4 Desember 2019, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa terdapat Surat Dukungan Adat No. 07/89/KADAT DESA PENEMUR/2025 atas nama Yulius Bugah, SILPISTER DONATUS, Markus Hery, yang menerangkan permohonan yang pada pokoknya memohon Yulius Bugah, SILPISTER DONATUS, Markus Hery tidak ditahan dan mohon putusan yang sering-an-ringannya, masyarakat merasa miris dan sedih terhadap pemangku adat yang biasanya memutuskan persoalan-persoalan Hukum Adat di wilayah ketemanggungan Batang Bunut harus berhadapan dengan persoalan Hukum Peti dimana masyarakat telah bergantung pada pekerjaan pertambangan selama turun temurun dan masyarakat menyampaikan bahwa di wilayah Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung sudah memiliki Ijin Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dikeluarkan di Penemur pada tanggal 8 September 2025 oleh Kepala Adat Julius Deraman dan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Geruguk Bombom;
- Bahwa terdapat Surat Dukungan Adat Nomor 53/KADAT DESA LANDAU MENTAIL/2025 atas nama Yulius Bugah, SILPISTER DONATUS, Markus Hery, yang menerangkan permohonan yang pada pokoknya memohon Yulius Bugah, SILPISTER DONATUS, Markus Hery tidak ditahan dan mohon putusan yang sering-an-ringannya, masyarakat merasa miris dan sedih terhadap pemangku adat yang biasanya memutuskan persoalan-persoalan Hukum Adat di wilayah ketemanggungan Batang Bunut harus berhadapan dengan persoalan Hukum Peti dimana masyarakat telah bergantung pada pekerjaan pertambangan selama turun temurun. Yang dikeluarkan di Landau Mentail pada 8 September 2025 oleh Ketua Adat Desa Landau Mentail Ensali dan diketahui oleh Kepala Desa Landau Mentail Tumas. G;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah nyata Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan emas tersebut tanpa dilengkapi dan/atau masa berlaku izin tersebut telah habis dari pihak yang berwenang baik itu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sehingga kegiatan pertambangan tersebut merupakan kegiatan yang ilegal;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ancaman pidananya diubah yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV yang mana antara pidana penjara dan pidana denda bersifat kumulatif alternatif;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas *judex juris* berpendapat pidana yang sesuai dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara tanpa dijatuhkan pidana denda;
- Bahwa mengenai pemidanaan *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian adil dan beralasan menolak alasan kasasi Terdakwa dengan perbaikan pemidanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 702/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pts tanggal 3 November 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KAPUAS HULU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 702/PID.SUS/2025/PT PTK tanggal 8 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 66/Pid.Sus/2025/PN Pts

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 November 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Maret 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.** dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ttd/

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2070 K/Pid.Sus-LH/2026